Fiche surface habitable (loi Boutin) : définition, exclusions, mention dans le bail

La surface habitable est définie par l'article R. 156-1 du Code de la construction et de l'habitation. La loi Boutin (loi n° 2009-323 du 25 mars 2009) impose de l'indiquer dans le bail d'un logement loué vide ou meublé en résidence principale (art. 3 de la loi du 6 juillet 1989). Elle ne se confond pas avec la surface Carrez.

La définition (art. R. 156-1 du CCH)

- Surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres.
- Ne comptent pas : combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs, vérandas, locaux communs et autres dépendances.
- Ne comptent pas non plus : les parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 m.

Carrez ou habitable : les différences utiles

Point	Surface Carrez	Surface habitable
Texte	Art. 46 loi 10/07/1965 ; art. 4-1 décret 17/03/1967	Art. R. 156-1 CCH ; art. 3 et 3-1 loi 06/07/1989
À quoi elle sert	Vente d'un lot de copropriété	Bail d'habitation ; usage courant pour une maison
Véranda close et couverte	Comptée	Exclue
Combles, sous-sol clos de plus de 1,80 m	Comptés s'ils font partie du lot	Exclus s'ils ne sont pas aménagés en pièces
Balcon, terrasse, loggia ouverte	Exclus	Exclus
Écart de plus d'un vingtième	Baisse du prix, action dans l'année de l'acte	Baisse du loyer à la demande du locataire

Si le locataire conteste la surface (art. 3-1 de la loi du 6 juillet 1989)

1. Le locataire fait mesurer et adresse une demande de diminution au bailleur.
2. Si l'écart dépasse un vingtième, le loyer baisse en proportion de l'écart.
3. Demande faite plus de six mois après la prise d'effet du bail : la baisse court à partir de la demande.
4. Pas d'accord ou pas de réponse du bailleur dans les deux mois : le juge peut être saisi dans les quatre mois suivant la demande.

Exemple : rez-de-jardin à Melun (fictif)

```
Séjour 23 + cuisine 8 + chambre 11 + chambre 10 + salle de bains 5 + WC 1,5 +
entrée 4,5 = 63,0 m² habitables. Véranda fermée de 7 m² comprise dans le lot :
Carrez = 63,0 + 7,0 = 70,0 m². Cave de 6 m² : exclue des deux. Écart Carrez −
habitable = 7,0 m².
```

La phrase à dire au bailleur

« Pour la vente, votre lot fait 70,0 m² Carrez ; pour le bail, je dois indiquer la surface habitable, 63,0 m², sans la véranda. Ce n'est pas une erreur, ce sont deux règles différentes. Si on écrivait 70 m² dans le bail, le locataire pourrait demander une baisse de loyer d'environ 10 %. »

Sources : CCH, art. R. 156-1 (Légifrance) ; loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, art. 3-1 (Légifrance) ; loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, art. 46 ; décret n° 67-223 du 17 mars 1967, art. 4-1. Exemple de Melun fictif. Mise à jour : 28/10/2026.

Éco-Consultant · Module 2 · Capsule 2.16 — Surface habitable, loi Boutin : la location · Document pédagogique : vérifie toujours la réglementation en vigueur.